

0066335-48.1999.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 522/1999 - 5º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ulisses Ferreira Leite e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por LUCIANO CALDAS DOS REIS relativo aos autos nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0066335-48.1999.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0066335-48.1999.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 522/1999 - 5º Distrito Policial de Guarulhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ulisses Ferreira Leite e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por LUCIANO CALDAS DOS REIS relativo aos autos nº 0066335-48.1999.8.26.0224, que tramitou perante esta Vara Criminal, com fundamento nos artigos 94, do Código Penal e 743, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 108).

É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

O requerente foi denunciado nos autos 0066335-48.1999.8.26.0224, como incurso nos

delitos previstos no artigo 129, §9º e art 147, "caput" do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, e art. 41, ambos da Lei nº 11.340/2006 e, ao final, foi condenado à pena de 04 meses de detenção.

O artigo 94 do Código Penal dispõe que a reabilitação criminal, declaração judicial que suspende alguns efeitos penais da sentença condenatória e visa assegurar o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, poderá ser requerida decorridos dois anos (ou oito, se condenado reincidente) do dia em que for extinta a pena, observadas certas exigências: domicílio no país, demonstração efetiva de bom comportamento e, em determinados crimes, comprovação do ressarcimento dos danos causados.

Depreende-se dos documentos juntados, que o requerente preenche os requisitos legais para o deferimento da pretensão, pois a pena foi cumprida no Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 87/88), ou seja, há mais de dois anos. Outrossim, não há registro de outra distribuição criminal ou de domicílio fora do país (fls. 12).

Ante o exposto e, considerando tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de fls. 02/32 e 69/89 e CONCEDO ao sentenciado LUCIANO CALDAS DOS REIS, a REABILITAÇÃO CRIMINAL.

Transitada em julgado, comunique-se ao Serviço de Identificação, Distribuidor Criminal de Guarulhos e Vara das Execuções Criminais de Guarulhos, com as anotações constantes neste ofício a concessão do benefício, não devendo mais figurar em folhas penais ou em certidões extraídas de livros, salvo requisição do Juízo Criminal a condenação atingida por esta decisão.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do disposto no art. 746 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Guarulhos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA